

دار ضباط المدفعية

عقد مشاركة صالة ألعاب رياضية (اربيسك) بدار ضباط المدفعية

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦ / ١ / ١ حرر هذا العقد بين كلاً من :-
١- طرف اول :

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها قانونا السيد اللواء ا.ح / أسامه محمد كمال شهاوى بشر بصفته / مدير المدفعية ورئيس مجلس الادارة

٢- طرف ثاني / شركة ليبارد كومبانى للألعاب الرياضية ش م م . ومقرها / أ برج اللواء شارع المريوطيه / الهرم / الجيزه

سجل تجاري رقم / ٤٠٠٠٨

بطاقة ضريبية رقم / ٧٦٥-١٤٣-٤٠٢

ويمثلها في هذا العقد السيد / محمد ابراهيم عمر حسن بصفته / رئيس مجلس الادارة

رقم الهاتف / ٠١٠١٢٢٢٧٤٤١

ويحمل رقم قومي / ٢٨٤١١١٧٠١٠٥٥٣٨

تمهيد

الطرف الاول هو احد الوحدات العسكرية التى تصدر لها تعليمات واوامر عسكرية من شأنها وقف وتأجيل او فسخ بنود العقد فيحق للطرف الاول وقف او تأجيل او فسخ هذا العقد دون توضيح او ذكر الاسباب للطرف الثانى

ولما كان الطرف الاول يمتلك كافتيريا (اربيسك) داخل دار ضباط المدفعية ويرغب الطرف الثانى في استغلال مساحة (٥١٥ م) قابله للعجز والزيادة لصالة ألعاب رياضية من اجل تطوير وإداره وتشغيل ومشاركة تقدم الطرف الثانى بعرضه من اجل استغلال المساحة لصالة ألعاب رياضية (كاراتيه / تاكوندو / كونغ فو / ملاكمه) وحصول الدار علي نسبة ٢٠ % من اجمالي الايراد مع تحمل قيمة استهلاك الكهرباء والمياه وحصول المتعهد علي نسبة ٨٠ % من اجمالي الايرادات نظير تحمله كامل التكاليف الماليه للإنشاءات والتجهيزات والتطوير والتشغيل والصيانة ولمدة ثلاث سنوات مع منحها مدة اربعة شهور لتجهيز وتطوير الصاله طبقا للطلب المقدم منها .
الدراسة :-

تم مفاوضة شركة ليبارد كومبانى للألعاب الرياضية ش م م فى الطلب المقدم منها وتم الوصول الى الآتى :-
١- نسبة المشاركة هي ٧٠ % للمتعهد بعد خصم ٥ % من المبالغ المستحقة له تحت حساب ضرائب المهن الحرة و ٣٠ % للدار شامله قيمة استهلاك الكهرباء والمياه
٢- على ان يتحمل المتعهد جميع مصروفات التشغيل وأعمال الصيانة والعمالة اللازمة وكذا النظافة العامة .
٣- مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء اعمال التطوير والتجهيز اعتباراً من ٢٠٢٦ / ٤ / ١٥ .
٤ - مدة تنفيذ أعمال التطوير والتشغيل ثلاث شهور من تاريخ استلام الموقع .
٥- يلتزم الطرف الثانى بتطوير الصاله وتجهيز المعدات اللازمة للتشغيل .
٦ - على ان تؤول ملكية الانشاءات والتشطيبات الى دار ضباط المدفعية بعد انتهاء فترة التعاقد .

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق وما اشتمل عليه ومحضر التسليم والتسلم صالة ألعاب رياضية موضوع العقد والطلب المقدم من الطرف الثانى ولجنة المفاوضة التى تم اعدادها لتحقيق الغرض من التعاقد هي جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له ويأخذ احكامه .

طرف اول

طرف ثاني

التوقيع)

التوقيع (محمد ابراهيم عمر)

سجل تجاري رقم / ٤٠٠٠٨ استثمار أكتوبر

البند الثاني

يقر الطرف الثاني بمعاينة كافتيريا (ارابيسك) بدار ضباط المدفعية محل العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وقد قبلها علي حالتها التي عليها وافر بصلاحياتها للغرض الذي من اجله تم ابرام هذا العقد .

البند الثالث

مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ بعد ثلاث شهور (فترة تجهيز الصاله) من تاريخ التعاقد اعتباراً من ٢٠٢٦/٤/١٥ الي ٢٠٢٩/٤/١٤ بنسبة ٧٠% للمتعهد بعد خصم ٥% من المبالغ المستحقة له تحت حساب ضرائب المهن الحرة و ٣٠% للدار علي ان يتم تحصيل جميع ايرادات الصاله من خلال مكتب النشاط الرياضي بدار ضباط المدفعية علي ان تصرف نسبة المتعهد في نهاية كل شهر.

البند الرابع

تعتبر الانشاءات والتجهيزات التي يتم تنفيذها بالصاله كتأمين نهائي وضمان جدية تنفيذ التعاقد طبقاً للطلب المقدم من الطرف الثاني .

البند الخامس

اتفق الطرفان علي حصول الطرف الأول علي نسبة ٣٠% من اجمالي الإيرادات الشهرية شاملة قيمة استهلاك الكهرباء والمياه اللازمة لتشغيل الصاله دون مطالبة الطرف الثاني بها وحصول الطرف الثاني علي نسبة ٧٠% من اجمالي الإيرادات مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمة (صيانة الصاله / قطع غيار لزوم الصاله ٠٠٠٠٠٠ وخلافة) وكذا خصم ٥% من المبالغ المستحقة له تحت حساب ضرائب المهن الحرة

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنية (فقط مائة الف جنيهاً لا غير) باحدي الطرق المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية كتأمين لضمان تنفيذ التعاقد وعلي ان يتم ردة عند بداية التشغيل .

البند السابع

من المتفق عليه ان يحق للطرف الثاني تحرير التعاقدات عن الصاله علي ان يتم توريد قيمة جميع التعاقدات الي مكتب النشاط الرياضي بالدار .

طرف اول

التوقيع (

طرف ثاني

التوقيع (محمد بن الكعبر)

شركة ليبارد كورنياني للاعبان الرياضية (ش.م.م.)

سجل تجاري ٢٠١٨ استثمار أكتوبر

البند الثامن

الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية والحكومية في اتخاذ اجراءات مزاولة النشاط مثل (الضرائب العامة / ضريبة القيمة المضافة / التأمينات الاجتماعية إلخ) وعن اي اضرار تلحق بالغير داخل الصالاه نتيجة مزاولة النشاط كما يعتبر الطرف الثاني مسئول مدنياً وجنائياً عن جميع اللاعبين الموجودين بالصالاه ودون ادنى مسئولية علي الطرف الأول .

البند التاسع

١- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على المظهر العام لدار ضباط المدفعية واجراء الصيانة الدوريه للمعدات و الاالات وعدم استخدام العين موضوع العقد في اي نشاط مخالف للنظام العام او الاداب العامة او في اي غرض مخالف للقانون او اي نشاط غير المخصص بهذا العقد .

٢- عدم التنازل عن هذا العقد جزئيا او كليا لاي شخص اخر الا بعد موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او استصدار حكم قضائي .

٣- عدم ادخال او تخزين اي مواد ملتهبة او قابلة للانفجار او مواد خطرة او مضره بالصحة العامة وتعتبر حيازتها جريمة في الاماكن محل الاستغلال وفي حالة مخالفة ذلك يكون هو المسئول وحده عن اية اضرار تحدث بالمكان واي مكان محيط به او الغير .

٤- يلتزم الطرف الثاني بكافة القوانين وبخاصة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب وكذا اللوائح المنظمة والخاصة بالأنشطة محل هذا العقد كما يلتزم بمراعاة اشتراطات الصحة والبيئة والامن الصناعي وقوانين المحال العامة والصحة المهنية وغيرها من الجهات التي لها اشراف على نشاطه .

٥- عدم تقديم العقد لاي جهة حكومية او غير حكومية الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بأنه في حالة عدم التصديق الأمني عليه يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند الحادي عشر

يحق للطرف الاول فسخ العقد فوراً دون الحاجة الى تنبيه او انذار او حكم قضائي في الحالات الاتية :-

١- عدم تنفيذ الطرف الثاني لأي من التزاماته المقررة بموجب هذا العقد .

٢- اشهار افلاس الطرف الثاني او تعثره او الحجز عليه .

٣- سحب التراخيص الادارية اللازمة لمباشرة النشاط .

٤- صدور حكم ضد الطرف الثاني يمس شخصه او اسمه التجاري مما يترتب عليه المساس بسمعة الدار .

البند الثاني عشر

اتفق الطرفان انه في حالة انتهاء مدة العقد او فسخه او انتهائه يلتزم الطرف الثاني بتسليم الصالاه محل العقد وما عليها من تجهيزات للطرف الاول ما عدا الاجهزه والآلات المضافه للصالاه من قبل الطرف الثاني وفي حالة تقاعس الطرف الثاني عن ذلك يعتبر في تلك الحالة غاصبا للحيازه ويحق للطرف الاول اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده .

طرف اول

طرف ثاني

(

التوقيع)

(التوقيع) محمد ابراهيم عمر

شركة تطوير كويكبي للخدمات الإلكترونية (ش.م.م.)

سجل تجاري ٤٠٠٠٨ استثمار أكتوبر

البند الثالث عشر

يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

البند الرابع عشر

كل نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ لاي بند من بنود هذا العقد تختص به محكمة شمال القاهرة الابتدائية .

البند الخامس عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

طرف اول
التوقيع ()
لواء أ ح / أسامه محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

طرف ثاني
التوقيع (محمد بنو ام عمر)
الاسم / محمد بنو ام عمر
رقم قومي /

شركة ليبارد كوربوراتي الالهاب الرياضية (ش.م.م)
سجل تجارى ٤٠٠٠٨ استثمار أكتوبر

00070